محرما بها بل لزمته ان يفعلها متى شاء) كما لو قال على حجة اليوم انما يلزمه وفاء ذمته يحرم بها متى شاء اه وتبين ان اختصاره فى المبنى هنا مخل للمعنى (ولو قال انا محرم بحجة مهل)اى محرم (بعمرة ان فعلت كذا صح)اى تعليقهما (ويلزمه ان فعله) أى ماشرطه كذا ذكره فى خزانة الاكمل عن أبى حنيفة(ولو قال على حجة ان شئت انت أيها المخاطب اوالمخاطبة (فقال شئت لزمته حجة) اى ولم يصر محرما مالم يحرم (وكذا لو قال ان شاء فلان) اى سواء كان حاضرا أوغائبا (فشاء) أى فظهر أنه شاء (لزمته حجة ولاتقصر) اى على الاصح (مشيئة فلان)اى الغائب (على مجلس بلوغه الخبر)اى بالتعليق (ولو قال انا محرم بحجة ان فعلت كذا ففعل لزمته حجة وكذا لو ذكر العمرة ولم يصر محرما مالم يحرم ولو قال ان لبست من غزلك فانا أحج لزمه) اى ويحج متى شاء (ولو قال على ّ ان أحج على جمل فلان)اى مثلا (اوبمال فلان)اى بدراهم كذا مثلا (لزمه)اى الحج(ولغت الزيادة) كما فى شرح الكافى (ولو علق الحج بشرط ثم علقه بآخر)اى بشرط آخر (ووجد الشرطان يكفيه حجة واحدة اذا قال فى اليمين الثانية فعلى ذلك الحج) على مافى قاضيخان (ولو قال على ّ حجة الاسلام مرتين لايلزمه شئ) اى زائد على المرة (ولو قال فى النذر متصلا ان شاء الله تعالى لايلزمه شئ فى جميع الصور) اى ان قيدها بمشيئة الله والله أعلم

﴿ فصل ﴾ اى فى الكنايات (اذا قال على ّ المشى الى بيت الله اوالكعبة اومكة اوزيارة البيت اوعلقه) اى ماذكر (بشرط) اى كبر مريض وقدوم مسافر (اولا)اى اولم يعلقه (بل حلف) مشيا (بحجة اوعمرة وهو فى الكعبة) اى فى مكة وماحولها من الحرم (اولا) اى اوفى غيرها من ارض الحل اومن الآفاق (اوقال على ّ احرام فعليه حجة اوعمرة ماشيا والبيان اليه) اى تعيين احدهما (ولو قال على ّ المشى اوالذهاب اوالخروج اوالسفر اوالاتيان اوالركوب اوالشد ّ) اى الرحل (اوالهرولة)اى السعى (الى الحرم اوالمسجد الحرام)اوالصفا والمروة اومقام ابراهيم او الحجر الاسود اوالركن)اى مطلقا واليمانى (اواستار الكعبة اوبابها اومزابها اوالحجر اوعرفات اومزدلفة) وكذا الى منى (اواسطوانة البيت اوزمزم اومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوبيت المقدس اومسجد آخر) ولوكان من المساجد المأثورة كمسجد الخيف ونحوه (لايلزمه شئ فى جميع الصور)لكن فى بعضها خلاف فانه لو قال على المشى الى الحرم اوالى المسجد الحرام لاشئ عليه عند ابى حنيفة وعندهما يلزمه حجة اوعمرة ويؤيدهما انه اذا قال على المشى الى مكة حيث يلزمه حجة اوعمرة اتفاقا مع ان المسجد الحرام اخص من مكة وانه قد يطلق على الكعبة وعلى مطلق الحرم ايضا وقيل فى زمن ابى حنيفة لم يجر العرف بلفظ المشى الى الحرم والمسجد الحرام بخلاف زمانهما فيكون اختلاف زمان لااختلاف دليل وبرهان وكذا ذكره فى الكبير وفيه ان الكنايات لاتعلق لها بالعرفيات وكان المناسب ان يختلف حكمها باختلاف النيات وان اعتبر منها جانب الايمان فينبغى ان يعتبر كل ما اختلف فى الزمان والمكان فلايدخل الحكم تحت ضابطة كلية فى هذا الشان واما لو قال الى الصفا اوالمروة أومقام ابراهيم عليه السلام وغير ذلك مما سبق لايلزمه شئ بالاتفاق وقيل الى الحجر الاسود اوالركن اومقام ابراهيم يلزمه وصرح فى المبسوط فى المقام بعدم اللزوم وفى الطرابلسى الى زمزم واسطوانة الكعبة يلزمه عندهما خلافا للامام وعزاه الى شارح الكنز (ولو قال على ّ المشى الى بيت الله تعالى ثلاثين سنة عليه ثلاثون حجة اوعمرة)هكذا ذكره فى المنتقى وقاضيخان وفى المنتقى عن محمد هذا على الحج

الى جمرة العقبة) ويرميها بسبع حصيات كما تقدم ولا يقف بعد الفراغ عندها بل يتوجه الى رحله ثم يفعل كذلك فى اليوم الثالث فاذا اراد أن ينفر الى مكة فعل ولاشئ عليه والافضل ان يتأخر الى اليوم الرابع فيرمى الجمار الثلاث وينفر ويجوز له فى اليوم الرابع أن يرمى الجمار بعد طلوع الفجر قبل الزوال عند ابى حنيفة رضى الله عنه

﴿ فصل فى النفر من منى الى مكة ﴾